CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA SELVA CENTRAL - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE PERENÉ,
Juez:SALAZAR CORONADO Jhuliana Marely FAU 20159981216 soft
Fecha: 14/01/2025 19:20:43,Razón: RESOLUCION JUDICIAL,D.Judicial: SELVA CENTRAL / PERENE,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA SELVA CENTRAL - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE PERENÉ,
Secretario:Servicio Digital
Fecha: 14/01/2025 20:48:23,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: SELVA CENTRAL / PERENE,FIRMA DIGITAL

JUZGADO DE PAZ LETRADO - PERENE
EXPEDIENTE : 00004-2025-0-3408-JP-FC-01
MATERIA : ALIMENTOS
JUEZ : SALAZAR CORONADO JHULIANA MARELY
ESPECIALISTA : ARAUJO ALVARADO CARLOS ALFREDO
DEMANDADO : FERNANDEZ GAVINO, JUAN FERNANDO
DEMANDANTE : SORIANO RIVERA, LINDSAY ASHLEE

AUTO ADMISORIO

RESOLUCIÓN Nro. UNO
Perene, trece de enero
Del año dos mil veinticinco.

I. VISTOS: Puesta la demanda que antecede en Despacho para su calificación.

II. CONSIDERANDO:

Primero. - El artículo 2° y el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil establece que por derecho de acción, toda persona puede recurrir al Órgano Jurisdiccional solicitando la solución de un conflicto de intereses intersubjetivos o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica; pero al formular su pretensión, debe cumplir con las formalidades previstas en las normas procesales que son de carácter imperativo salvo regulación permisiva en contrario.

Segundo. - Cabe indicar que toda demanda implica la verificación, por parte del Juez, de la concurrencia de los presupuestos procesales y las condiciones de la acción, no debiendo configurarse los supuestos generales de inadmisibilidad o improcedencia previstos en el Código Procesal Civil.

Tercero. - Toda demanda de alimentos de menor de edad para su admisibilidad y procedencia debe reunir los requisitos exigidos en el artículo 424 (requisitos de la demanda) y 425 (Anexos de la demanda) y 546 y siguientes del Código Procesal Civil. Además de ello debemos tener presente lo dispuesto en el artículo 96° (Competencia de los Juzgados de Paz Letrado) y 164°, 165 (trámite en proceso único) del Código de los Niños y Adolescentes. Asimismo, se debe tener presente la N° 007-2020-CE-PJ "Proceso Simplificado y Virtual de Pensión de Alimentos para Niña, Niño y Adolescente", aprobado mediante Resolución Administrativa N° 000167- 2020-CE-PJ, del 04 de junio del 2020. Asimismo, la modificación establecida mediante La Ley N° 31464,

En cuanto a la asignación anticipada de alimentos
Cuarto. - Conforme a lo dispuesto en la parte pertinente del artículo 675 del Código Procesal Civil establece:

> "Artículo 675° ASIGNACIÓN ANTICIPADA DE ALIMENTOS.
> (…)
> En los casos de hijos menores con indubitable relación familiar, el juez deberá otorgar medida de asignación anticipada, actuando

de oficio, de no haber sido requerida dentro de los tres días de notificada la resolución que admite a trámite la demanda.

El Juez señala el monto de la asignación que el obligado pagará por mensualidades adelantadas, las que será descontadas de la que se establezca en la sentencia definitiva.

"Precepto jurídico concordado con lo dispuesto en el numeral 3.6 del artículo 3 de la Directiva N° 007-2020-CE-PJ "Proceso Simplificado y Virtual de Pensión de Alimentos para Niña, Niño y Adolescente", que establece "El juez podrá y procurará en todos los casos dictar de oficio la medida cautelar de asignación anticipada de alimentos a favor del niño, niña o adolescente alimentista".

Quinto. - En cuanto a la asignación anticipada

Teniendo presente los preceptos jurídicos indicados líneas arriba se observa que existe una relación familiar indubitable (demandado e hijo) por lo que se procede a analizar si se le debe otorgar la asignación anticipada de alimentos la cual debe estar consignada en el admisorio de la demanda conforme a la Directiva mencionada en el considerando anterior.

Por lo tanto, se procede analizar el estado de necesidad del menor alimentista y la capacidad económica del demandado que exige el artículo 481 del Código Civil para fijar alimentos. **i)** El estado de necesidad del menor de edad está acreditado por sí misma por cuanto se observa del acta de nacimiento del menor **"Juan Alexis Fernández Soriano";** quien tendría nueve (09) meses de edad. Observando la edad que tiene no puede subsistir por sí mismo, por lo que necesita alimentación, vestido, atención médica periódica, entre otros gastos propios de su edad; y **ii)** En cuanto a la capacidad económica del demandado, se observa que, conforme a lo manifestado por la demandante, el emplazado se dedicaría a la Albañilería, obteniendo ingresos mensuales de alrededor de S/. 3, 500.00 aproximadamente.

Sexto: Siendo así, teniendo en cuenta el estado de necesidad del menor alimentista y la capacidad económica del demandado corresponde fijar anticipadamente una pensión de prestación de alimentos. Por lo tanto, aplicando el principio de razonabilidad y proporcionalidad se procede a asignar una pensión de alimentos de forma anticipada de la siguiente forma: **i)** para **"Juan Alexis Fernández Soriano"** el monto de **trescientos con 00/100 soles (S/ 300.00)**, en forma mensual, que deberá pagar de forma anticipada. Dicho monto señalado se debe hacer hincapié que puede variar en la emisión de la sentencia conforme a la evaluación de los medios probatorios ofrecidos por las partes procesales, la misma que se evaluará en la estación procesal correspondiente; esto es, en la etapa de admisión y actuación de medios probatorios (alegatos finales).

Por los considerandos expuestos:

III. RESUELVE:

1. **ADMITIR** la demanda de **ALIMENTOS** interpuesta por **LINDSAY ASHLEE SORIANO RIVERA** contra **JUAN FERNANDO FERNANDEZ GAVINO** a favor de su menor hijo **Juan Alexis Fernández Soriano**; tramitándose en la **VÍA DEL PROCESO UNICO;** en consecuencia, **CONFIERASE TRASLADO** al demandado por el término de **CINCO** días hábiles de notificado, a efectos de que conteste la demanda, debiendo señalar domicilio procesal dentro del radio urbano del Juzgado,

casilla electrónica, y adjuntando la declaración jurada de renta o documento sustitutorio como copia legalizada de Declaración Jurada de Ingresos, bajo apercibimiento de continuarse el proceso en su rebeldía.

2. **TÉNGASE** por ofrecidos los medios probatorios que se indican, los mismos que serán merituados oportunamente.
3. **FÍJESE fecha para la AUDIENCIA ÚNICA VIRTUAL** que se llevará a cabo, como se indica. **EXCEPCIONALMENTE** las partes que no posean los medios tecnológicos suficientes para ingresar al aplicativo "meet" deberán **APERSONARSE** al local del juzgado el día de la audiencia, 30 minutos antes del inicio de audiencia cito en Av. 22 de octubre, 5ta. Cuadra - Perené –Chanchamayo.

DIA	**Martes, 11 de febrero del 2025**
HORA	**9:00 A.M.**
ENLACE DE AUDIENCIA	meet.google.com/zwa-hvhx-vnd
APLICATIVO	Google Meet

4. **REQUIERASE** a las partes procesales tomar las precauciones del caso, toda vez que la audiencia se llevará con o sin la presencia de las partes procesales y de existir todos los medios probatorios se resolverá emitiendo pronunciamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.8 del artículo 6 de la Directiva N° 007- 2020-CE-PJ1[1]. Asimismo, de existir propuesta conciliatoria de las partes antes de la fecha de la audiencia **CUMPLAN** con Informar a este despacho, debiendo comunicarse con secretario judicial al número 064-420555 anexo 34311.
5. **OTORGAR ASIGNACIÓN ANTICIPADA DE ALIMENTOS** a favor del menor alimentista, en consecuencia, se **ORDENA** que el demandado **JUAN FERNANDO FERNANDEZ GAVINO**, acuda de forma mensual y provisionalmente a su hijo de la siguiente forma: "**Juan Alexis Fernández Soriano**" el monto de **trescientos con 00/100 soles (S/ 300.00) en forma mensual como asignación anticipada.**
6. **CURSESE oficio al BANCO DE LA NACIÓN** para la apertura de una cuenta alimentista a favor de la demandante (uso exclusivo para las pensiones alimenticias), en CONSECUENCIA, **REQUIERASE a la demandante** se apersone a la Secretaría de este Juzgado a fin de recabar el oficio correspondiente, bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento.

7. **RECÁBESE** por secretaría, a través del servicio gratuito de la página web de la SUNAT y SUNARP: **i)** La declaración jurada de renta anual y **ii)** El registro de propiedades de los bienes muebles e inmuebles respectivamente, conforme a lo dispuesto por el artículo 564° del Código Procesal Civil.

[1] Si el demandante o demandado no concurre a la audiencia única y existen todos los medios probatorios, el juez podrá resolver sin la necesidad de la presencia de las partes procesal, en aplicación del Interés superior del Niño.

8. **NOTIFÍQUESE** al demandado con la demanda y anexos a su domicilio real, sin perjuicio de ello a su número de celular, WhatsApp 929266553, consignado en autos.